

시 정 요 구

1. 제 목 : 대부료 및 변상금 등 연체자의 발견재산 압류 불철저
2. 소관부점 : 서울서부지역본부 등 10개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울서부지역본부 등 10개 지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 관리·처분 등 국유재산 연체채권 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 제73조 제2항에 따르면 국유재산의 대부료, 변상금 및 이에 대한 연체료가 납부기한까지 납부되지 않으면 「국세징수법」의 체납 처분에 관한 규정을 준용하여 징수 할 수 있도록 하고 있는데 「국세징수법」 제24조 제1항에서는 납세자가 독촉장을 받고 지정된 기한까지 국세와 가산금을 완납하지 않은 경우에는 납세자의 재산을 압류하도록 하고 있고

「국가재정법」 제96조 및 「국유채권 연체관리 종합 매뉴얼」에 따르면 금전채권·채무의 소멸시효는 5년이고 현실적·실효적 시효중단조치는 발견재산에 대한 압류 등에 한정되므로 연체자의 발견재산에 대한 압류를 하여야 한다.

따라서, 국유재산 대부료 및 변상금 등 연체채권에 대하여 발견재산이 존재하는 경우 재산의 회수실익 여부와 관계없이 채납자에 대한 납부 독촉 및 채권소멸시효 중단을 위하여 압류등기 촉탁을 의뢰하는 등을 조치하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 서울서부지역본부 등 10개 지역본부¹⁾에서 관리하고 있는 국유재산 대부료, 변상금의 연체원금이 30만 원 이상인 연체자의 발견 재산에 대한 관리 실태를 점검한 결과

2006. 7. 3. △△△구로부터 인수한 ‘◇◇시 △△구 ●●●●X가 XX-XX’(대, 2.4㎡) 소재 국유재산 관련 무단점유자 ○○○○(변상금 1,209천 원 연체, 시효완성일 2023. 10. 25.)의 경우 2019. 11. 14. 연체자 소유 토지가 국유재산관리시스템에 등록 되어 재산의 회수실익 여부와 관계없이 압류 등기를 하여야 하는데도²⁾ 압류 등기를 위한 아무런 조치를 하지 않은 도중에 무단점유자 ○○○○이 2020. 7. 7. 해당 재산을 매각하여 연체채권 시효중단이 되지 않은 사실이 있고³⁾

2011. 6. 30. ◇◇구로부터 인수한 ‘▲▲시 ⊕⊕구 □□동 X-XXXX’(대, 357㎡) 소재 국유재산 관련 무단점유자 ■■■■(변상금 512,784천 원 연체)의 경우 연체자 소유 토지에 대해 2017. 8. 11. 압류 등기 완료⁴⁾ 후 무단점유 및 변상금 미납이 지속되어 변상금 채권이 추가 발생하였기에 추가로 발생한 변상금(234,810천 원 연체, 시효완성일 2023. 2. 15.)에

1) 2021년 중 종합감사를 실시한 경남지역본부, 강원지역본부는 점검대상에서 제외

2) 국유재산기획처에서는 매월 ‘연체채권 점검의 날’을 시행하여 연체채권 시효관리, 미독촉 현황, 발견재산 처리 현황 등을 확인하여 각 지역본부에 조치하도록 안내하고 있는데 해당 문서에서는 발견재산(⊕⊕시 ■■■■구 □□□X가 XX-X, X)에 대해 즉시 압류하거나 미압류 승인을 받도록 하고 있는데도 아무런 조치가 없었던 것으로 확인되었음

3) 무단점유자 ■■■■에 대해 별도의 재산을 확인하여 시효중단 조치 절차 진행 중

4) 무단점유 기간(2007. 7. 13.~2014. 12. 31.) 동안 발생한 변상금에 대한 압류

대해서도 압류조치를 하여야 하는데도 감사일 현재까지 압류를 하지 않은 사실이 있는 등

[표 13] 및 [별지 4] “국유재산 대부료 및 변상금 등 연체자의 발견 재산 압류 대상 명세”와 같이 압류 등기가 필요한⁵⁾ 발견재산 3,384건(연체자 904명, 체납원금 합계액 17,182백만 원)이 확인되었다.

[표 13] 연체자의 발견재산 압류 대상 명세 요약

소관부점	연체자 수	체납원금 합계액(천원)	발견재산 수	비 고
------	-------	-----------------	--------	-----

“기재 생략”

[소관부점 의견] 서울서부지역본부 등 10개 지역본부⁶⁾는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

5) 경남지역본부, 강원지역본부를 제외한 10개 지역본부

6) 2021년 중 종합감사를 실시한 경남지역본부, 강원지역본부는 점검대상에서 제외

4. 조치할 사항

서울서부지역본부 본부장 등 10개 지역본부* 본부장은 국유재산의 대부료 및 변상금 연체자 904명의 발견재산 3,384건에 대하여 압류 조치하고, 향후 국유재산 대부료 및 변상금 연체자의 발견재산에 대한 압류 등기 촉탁 등 연체채권 관리 업무를 철저히 하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

* 서울서부, 서울동부, 부산, 경기, 광주전남, 대전충남, 대구경북, 인천, 전북, 충북 지역본부